



RESOLUCIÓN FINAL N° 0989-2026/PS2

DENUNCIANTE : EVGENIY GODOVANETS
(EL SEÑOR GODOVANETS)
DENUNCIADO : INFINANCE XP S.A.
(LA FINANCIERA)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO PARCIAL
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDA CORRECTIVA
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 16 de abril de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 25 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera por presuntas infracciones a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-0268 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues fue víctima de *phishing* a través de un correo electrónico que simulaba de la plataforma de *Spotify*, en el que le solicitaba la actualización de su medio de pago:

Fecha	Detalle	Importe S/
10/10/2025	PASTEL ALARBIA FOR MEA	13 895,49

- (ii) el artículo 88.1 del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N° S000214903 presentado el 10 de octubre de 2025, pues la respuesta brindada: (a) no consideró que se trató de una operación no reconocida producto de fraude digital y le atribuye la responsabilidad, pese a que la detectó como operación sospechosa; (b) desconoce la inmediatez del reporte; (c) se limita a señalar el uso de CVV2 como sustento, lo cual no acredita consentimiento del titular; (d) se negó injustificadamente al extorno de la operación no reconocida; y, (e) no es clara, detallada, no contiene solución efectiva y no se ajusta a los hechos ni evidencia presentada.

2. El 10 de marzo de 2026, la Financiera presentó su escrito de descargos y manifestó lo siguiente:

- (i) El consumo denunciado fue realizado mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con el ingreso de los siguientes datos: número de la tarjeta, nombre del titular, fecha de vencimiento y código CVV2, de conocimiento exclusivo del denunciante;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0626-2026/PS2**

- (ii) la operación requirió del ingreso de la clave OTP la cual fue debidamente enviada al celular del denunciante, sin la cual no habría sido posible su autorización;
 - (iii) la operación fue procesada por Visa exitosamente por lo que generó el código de autorización;
 - (iv) notificó los datos del consumo cuestionado al correo electrónico del denunciante;
 - (v) la operación no reconocida generó alerta motivo por el cual procedió con el bloqueo temporal de la tarjeta de crédito el 10 de octubre de 2025 a las 13:31 horas y, ante la respuesta negativa del denunciante, realizó el bloqueo definitivo;
 - (vi) el denunciante tenía habilitadas las compras en internet y en el extranjero cuando se realizó la operación materia de denuncia;
 - (vii) formuló su allanamiento por la atención inadecuada del reclamo N° S000214903, por lo que solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y se exonere del pago de costos del procedimiento; y,
 - (viii) solicitó se declare la confidencialidad del documento "Manual de Visanet", ya que contiene información clave para la operatividad de VISA, tiene un valor estratégico y está sujeto a medidas de confidencialidad, por lo tanto, se clasifica como un secreto empresarial.
3. Mediante Resolución N° 2 del 17 de marzo de 2026, se resolvió, entre otros, declarar la confidencialidad del documento denominado "Manual de Visanet", presentado por la Financiera en su escrito del 10 de marzo de 2026.
4. El 18 de marzo de 2026, el señor Godovanets presentó un escrito mediante el cual reiteró argumentos de su escrito de denuncia y añadió lo siguiente:
- (i) El ingreso de la clave OTP se produjo con engaño;
 - (ii) la validación técnica de la operación no equivale al consentimiento del titular;
 - (iii) la financiera no realizó el bloqueo preventivo de su tarjeta de crédito;
 - (iv) la operación denunciada no corresponde a su comportamiento habitual de consumo ya que: (a) es un monto elevado, (b) es una transacción internacional y, (c) es un comercio no habitual; y,
 - (v) fue diligente pues realizó el reporte inmediato del fraude del que fue víctima.

ANÁLISIS**Sobre la ampliación de la denuncia**

5. De la revisión del escrito presentado por el denunciante el 18 de marzo de 2026 se verifica que estaría denunciando un hecho nuevo consistente en que la operación no reconocida



no corresponde a su comportamiento habitual de consumo ya que: (a) es un monto elevado, (b) es una transacción internacional y, (c) es un comercio no habitual.

6. Ahora bien, este hecho no formó parte de la denuncia inicial, por lo que califica como una ampliación de denuncia. Al respecto, es preciso señalar que, el artículo 428° del Código Procesal Civil¹ —de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos—, establece que la ampliación de la denuncia es procedente hasta antes que esta sea notificada a las partes, siempre y cuando en la denuncia se haya reservado tal derecho.
7. En el presente caso, la denuncia fue notificada a la Financiera el 3 de marzo de 2026; y el denunciante no se reservó el derecho de ampliar su denuncia, por lo que corresponde denegar la ampliación de denuncia realizada mediante el escrito del 18 de marzo de 2026.
8. Por tales motivos, corresponde desestimar la solicitud de ampliación de la denuncia formulada por el señor Godovanets.

Sobre el allanamiento formulado por el Banco

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil -aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos-, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia².
10. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad. Si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos, la autoridad podrá imponerle una amonestación y exonerarlo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas³.

¹ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 428°.- Modificación y ampliación de la demanda.-

El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada.

Puede, también, ampliar la cuantía de lo pretendido si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas originadas en la misma relación obligacional, siempre que en la demanda se haya reservado tal derecho. A este efecto, se consideran comunes a la ampliación los trámites precedentes y se tramitará únicamente con un traslado a la otra parte. (...)

² **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0626-2026/PS2

11. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable a la Financiera por la infracción detallada en el punto 1.(ii) de la presente resolución.

Sobre la responsabilidad de la Financiera por la operación no reconocida

12. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
13. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁶ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
14. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
15. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.
(...)

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor



16. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas)⁹ establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente.
17. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo¹⁰. Asimismo, el numeral 7.4¹¹ de la referida norma establece que para las operaciones detalladas en los numerales 7.2 y 7.3 del referido artículo, el control requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...).

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

(...).

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad

(...).

¹¹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...).

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0626-2026/PS2

Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenización.

18. Esto quiere decir que una transacción se reputa válidamente realizada si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de la operación o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación. En ese sentido, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en su escrito del 18 de marzo de 2026.
19. El señor Godovanets denunció a la Financiera por haber cargado indebidamente una (1) operación no reconocida por el importe S/ 13 895,49 en su tarjeta de crédito N° 4040-****-****-0268, la cual no reconoce haber efectuado.
20. En sus descargos, la Financiera señaló que la operación cuestionada se realizó válidamente con el ingreso de los datos confidenciales de su tarjeta (número de tarjeta y código CVV). Añadió que la clave dinámica (OTP) enviada al consumidor fue ingresada exitosamente, lo que demostraría la autenticación válida de la operación no reconocida.
21. Para acreditar sus afirmaciones, presentó la impresión de pantalla de su sistema “Detalle de transacción” y los reportes de la procesadora de pago Visa; los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Detalle de transacción

The screenshot shows a Visa transaction detail screen. Red callout boxes point to the following fields:

- Número de tarjeta de crédito: 4040-0268
- Monto del consumo: 15,000.00
- Código de respuesta: 00 APROBADO
- Código de autorización: 030628
- Modo de entrada: MANUAL INTERNET

The screen displays the following transaction details:

PROCESOS MC PERU
MPI015
VISA
DETALLE DE TRANSACCION
10/03/26 10:34:14
UN4421
ORG : 551 LOGO : 004 CUENTA : 4040-0268-6504
NR DE TARJETA : 4040-0268 EVGENIY GODOVANETS X.
FECHA DE TXN : 10/10/2025 FECHA JULIANA: 25/283 HORA : 13:31:08
IMPORTE DE TXN: 15,000.00 MONEDA : 682 VCTO: 29/07 AA/PA
CODIGO DE RPTA: 00 APROBADO AUD.TRACE: 288164
CODIGO DE AUTORIZACION: 030628 MCC : 7399 TCC : R
CODIGO COMERCIO: 603197611 DESCRIPCION : PASTEL ALARBIA FOR MEA khobar SA
MODULO DE ENTRADA: 100 - DIGITADO MANUAL INTERNET
CVV :
USO PIN :
DATOS DE CUOTA:
DIFERIDO : 0 - NR DE CUOTAS : 00
VALOR DE CUOTA: .00 FEC.IR CUOTA :

Transaction Details

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0626-2026/PS2

Número de tarjeta de crédito

Transaction Details		
Card/Acct #: 4040-71xx-xxxx-0268	Tran Type: Auth	Issuer: Financiera Oh! S.A.
Network: 0002	Tran Date: 10/10/25	CH Name: The Saudi National Bank
Tran ID: 385283666682087	Processing Date:	Acquirer: PASTEL ALARBIJA FOR MEA
ARN:	Tran Amount: 13,895.49 PEN	Location: Khobar, DC SA
Retrieval Ref #: 528318127829		Jurisdiction: Inter-Regional

(...)

General Information		
Card/Account Number:	4040-71xx-xxxx-0268	F2
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9171	F56
PAN Reference ID:	V-3024329802815907911049	F123
Transaction Type:	Authorization 0100	F3
Processing Code:	00 Goods/Services Purchase POS transaction only	F3
Merchant Initiated Transaction Class:	000 Not an Merchant Initiated Transaction	
PPCS Eligible Ind:	N Unknown Value	
Stored Credential Ind:	N Unknown Value	
Network Management Info:	000 Unknown Value	F70
Transaction Status:	Approved	
Local Transaction Date/Time:	10/10/25 18:31:10	F12,F13
VIP Logging Date/Time:	10/10/25 18:31:10	
VisaNet Transaction ID:	385283666682087	F62.2
Network ID:	0002	F63.1
Dispute Jurisdiction:	Inter-regional	
MOTO/E-Commerce Ind:	5 Secure Electronic Commerce Transaction with cardholder certificate	F60.8
Entry Mode:	01 Key-entered	F22
Track Read Ind:	0	
Retrieval Ref. Number	528318127829	F37
System Trace Audit Number:	288164	F11
VROL Product Type:	C Credit	
Account Funding Source:	C Credit	
Product ID:	F Visa Classic	F62.23

(...)

Código de autorización: 030628

CVV2 estuvo presente

CVV2 MATCH = CVV2 COINCIDE

Authorization Data		
Response Code:	00	Approved and completed successfully F39
Reject Reason Code:	0000	HF14
Authorization Code:	030628	F38
Risk score:	42	F52
Risk Score Reason Code 1:	0	F52
Risk Score Reason Code 2:	0	F52
Compromised Account Risk Condition Code:	00	F52
Compromised Event Reference ID:	00	F52
Risk Assessment Condition Code 3:	00	F52
Authorization Amount:	15,000.00	SAUDI RIYAL
US Authorization Amount:	4,000.32	UNITED STATES DOLLAR
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL
Authorization Date:	10/10/25	Pacific Time GMT Pacific Time GMT
Authorization Time:	11:31:10 AM 18:31:10	GMT GMT
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer F44.1
Validation Code:	9CCH	F62.3
Downgrade Reason Code:		F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused F60.10
PIN was present:	No	F52
CVV2 Present Ind:	1 Present	F126.10
CVV2 Response Type:	1	F126.10
CVV2 Response:		
Visa to Issuer:	M	CVV2 Match F44.10
Issuer to Visa:	M	CVV2 Match F44.10
Visa to Acquirer:	M	CVV2 Match F44.10
AVS Result:		Address verification is not applicable F44.2
CAV Result:	2	Passed validation-authentication F44.13
Authorization Duration:	00	F62.5
Cardholder ID Method:	4	Mail/Telephone/Electronic Commerce F60.9
Authorization Char Ind Submitted (Source):	Y	Transaction Requests CPS Qualification F62.1

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0626-2026/PS2

Authorization Data

Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	030628		F38
Risk Score:	42		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	15,000.00	SAUDI RIYAL	
US Authorization Amount:	4,000.32	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Date:	10/10/25	Pacific Time	
Authorization Time:	11:31:10 AM	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Validation Code:	9CCH		F62.3

(...)

Verified by Visa

VbV Authorization

Cardholder Authentication Verification Value:	00	Authentication successful	F126.9
2nd Factor Authentication Code:	02	3DS 2.0 Challenge flow using One Time Passcode (OTP) via SMS method	F126.9
CAVV Key Ind:	01	CAVV key set 1	F126.9
CAVV Value:	0540		F126.9
CAVV Unpredictable Number:	9565		F126.9
Authentication Tracking Number:	000016E260882283		F126.9
CAVV Version:	7	CAVV with supplemental data	F126.9
CAVV Authentication Action:	5	Unknown Value	F126.9
Cardholder IP Address:	00000000		F126.9
SCV/CAVV Response:	2	Passed validation-authentication	F44.13

VbV Authentication Response

Cardholder Authentication Verification Value:	01	CAVV key set 1	F126.9
SCV/CAVV Response:	2	Passed validation-authentication	F44.13

Visa Secure Data

Authentication Data - 3DS

Browser IP Address:	49.0.125.138	
---------------------	--------------	--

Merchant / Acquirer Information

Merchant Name:	PASTEL ALARBA FOR MEA	Google Search	F43
Location:	khobar DC		F43
Merchant Country:	1	Unknown Value	F59
Merchant Country Code:	SA	SAUDI ARABIA	F43

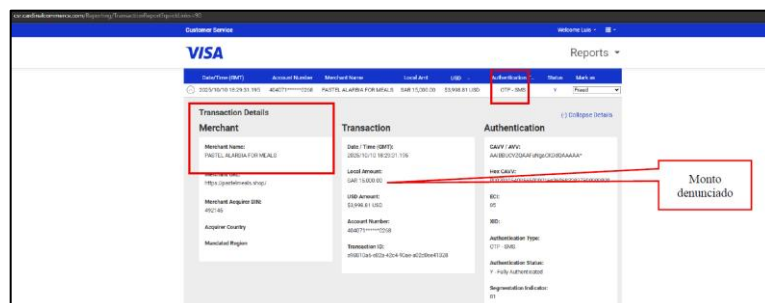
(...)

Monetary / Settlement Information

Settlement Information			
Total Settled Amount:	0.00	SOL	F5,F50
Settlement Currency Information			
Transaction Amount:	13,895.49	SOL	F5,F50
Conversion Rate:	0.9203660		F10
Local Currency Information			
Local Transaction Amount:	15,000.00	SAUDI RIYAL	F4,F49
Replacement Amount:	0.00	SAUDI RIYAL	F95.1,F49
Amounts in USD Information			
Source Settlement Amount in USD:	4,000.32	UNITED STATES DOLLAR	
Authorized Amount in USD:	4,000.32	UNITED STATES DOLLAR	
Financial Account Information			

Reportes sobre envío y validación de clave OTP

Id	Nombre	Fecha	Estado	Resultado	Detalle	Nota	Registros	Operador	Nota	Comentarios
1	Reporte de envío y validación de clave OTP	2025-10-10 11:31:10	Exitoso	1	Reporte de envío y validación de clave OTP		1			
2	Reporte de envío y validación de clave OTP	2025-10-10 11:31:10	Exitoso	1	Reporte de envío y validación de clave OTP		1			
3	Reporte de envío y validación de clave OTP	2025-10-10 11:31:10	Exitoso	1	Reporte de envío y validación de clave OTP		1			
4	Reporte de envío y validación de clave OTP	2025-10-10 11:31:10	Exitoso	1	Reporte de envío y validación de clave OTP		1			

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0626-2026/PS2**

22. Del referido material probatorio, se aprecia la siguiente información:

Tarjeta N°	4040-****-****-0268
Fecha y hora de operación	10/10/2025 – 13:31:08 horas
Importe de transacción¹²	SAR 15 000,00
Importe cargado	S/ 13 895,49
Establecimiento	PASTEL ALARBIA FOR MEA
Código de respuesta¹³	00 - Aprobada y completado satisfactoriamente
Código de autorización¹⁴	030628
Modo de entrada	100 – Digitado Manual Internet
Moto / ECI¹⁵	5 - Comercio Electrónico
Ingreso CVV¹⁶	1 - Presente
Resultado CVV¹⁷	M - Coincide
Código de Resultado de Autenticación¹⁸	Autenticación exitosa con OTP vía SMS

23. Según ha expuesto este órgano resolutorio en anteriores resoluciones¹⁹, el código de autorización de una operación se genera como consecuencia del proceso de verificación que se lleva a cabo entre la información ingresada en la plataforma virtual del comercio y la que administra la entidad financiera. Así, para que una transacción sea válida y se genere dicho código resulta necesario que se ingrese los datos de la tarjeta de crédito correctamente (tales como el número de la tarjeta, su fecha de vencimiento y el código CVV²⁰ ubicado en la parte posterior)²¹.

12 Traducción libre de: *Authorization Amount*.

13 Traducción libre de: *Código de respuesta*.

14 Traducción libre de: *Authorization code*.

15 Traducción libre de: *MOTO/E-Commerce Payment Ind.*.

16 Traducción libre de: *CVV2 Present Ind.*

17 Traducción libre de: *CVV2 Result*.

18 Traducción libre de: *Authentication Results Code*.

19 Resolución N° 0321-2019/PS2, de fecha 6 de marzo de 2019.

20 El código CVV o CVC es uno de tres o cuatro números que se encuentra en el reverso de las tarjetas de crédito y se utiliza como un método de seguridad en compras por Internet.

21 Ver Resolución Final N° 0739-2018/CC1.



24. En el presente caso, la información registrada en los medios probatorios presentados por la Financiera confirma que la operación materia de denuncia fue realizada con los datos impresos en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-0268 del denunciante (número de la tarjeta y código CVV, que se encuentra impreso al reverso del plástico) y siguió un proceso de validación, motivo por el cual se generó el código de autorización "030628" y se registró la glosa de respuesta "*Aprobado y completado satisfactoriamente*" y la glosa "*M – CVV2 Match*" para la transacción en cuestión. De lo contrario, la operación no hubiera sido procesada y validada por el sistema de seguridad de la Financiera.
25. Asimismo, la Financiera señaló que para autorizar la operación se requirió el ingreso de una clave OTP, la cual fue enviada al celular N° 987***673. Este hecho fue corroborado por el consumidor, quien reconoció haber recibido dicha clave. El cumplimiento de este factor de autenticación ha quedado probado con la glosa: "*Autenticación exitosa con OTP vía SMS*".
26. En esa medida, la Financiera ha logrado demostrar que la operación cuestionada se realizó válidamente con el ingreso manual de los datos de la tarjeta de crédito del denunciante, el código CVV y el ingreso de la clave OTP enviada al teléfono celular de propiedad del señor Godovanets.
27. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde analizar los **factores de autenticación para operaciones con tarjeta no presente**, conforme a lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas. Sobre el particular, se observa lo siguiente:
- (i) Datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta (primer factor): En el presente caso, se ha corroborado el ingreso de los datos de la tarjeta de crédito del denunciante.
 - (ii) Código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS (segundo factor): En el presente caso, ha quedado acreditado la generación y uso válido de la clave OTP para autorizar la operación denunciada.
28. De otro lado, respecto al control de ataques de hombre en el medio, se debe indicar que la Financiera no se pronunció al respecto. Pese a que el numeral 7.4 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas establece que, para operaciones con tarjeta no presente —como la cuestionada—, se debe verificar el cumplimiento del control requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, la entidad no detalló cómo aplicó dicha medida. En consecuencia, al no haber acreditado la implementación de este control de seguridad, este Órgano Resolutivo considera que no se puede concluir que la denunciada haya cumplido con lo establecido en la normativa vigente.
29. Asimismo, se debe precisar que si bien el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad²², establece, además de los factores de autenticación, que se acredite la notificación de los

22

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021

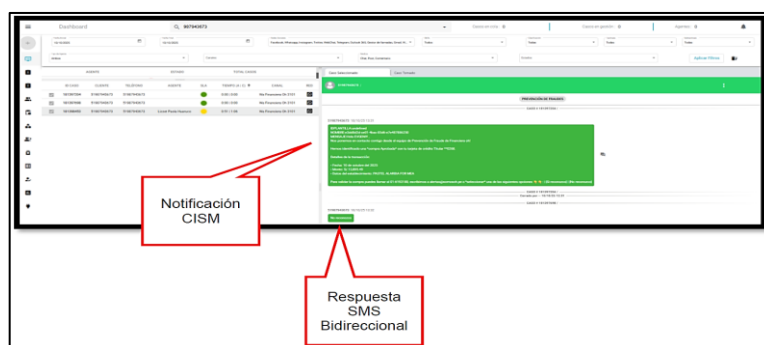
Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

datos de la operación al usuario; **debe tenerse en cuenta que este requisito no está expresamente comprendido en la redacción del numeral 7 del artículo 16° del Reglamento.**

30. En efecto, aun cuando el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.2 que estos factores corresponderán a la representación física o digital de la tarjeta y al ingreso de un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, y, además, en el numeral 7.4 precisa que en el caso de las operaciones con tarjeta no presente, se debe contar con un control de ataques de hombre en el medio, el cual se satisface mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, en el caso de **operaciones con tarjeta no presente solo se verificarán los dos factores de autenticación y el control de ataques de hombre en el medio.**
31. En ese sentido, en la medida que la Financiera no acreditó el control de ataques de hombre en el medio requerido en operaciones con tarjeta no presente, correspondería atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.
32. Por otro lado, la Financiera presentó el reporte de su sistema en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito del denunciante fue bloqueada preventivamente el 10 de octubre de 2025 a las 13:31:17 horas. Dicha medida se ejecutó debido a que el consumo cuestionado activó una alerta, hecho que el propio denunciante reconoció durante el procedimiento. Asimismo, el bloqueo definitivo se realizó el mismo día a las 13:41:11 horas. Ambas acciones se realizaron después de efectuada la operación no reconocida:

Alerta enviada por la Financiera



Alerta recibida por el denunciante

- a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.



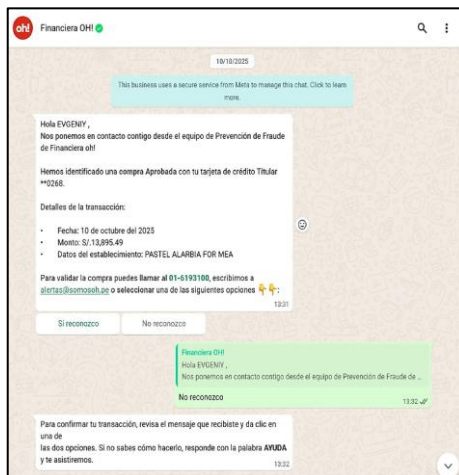
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0626-2026/PS2



Reporte de bloqueo

N.ID	PROCESO	N.ID	SECUENCIAL	CODIGO	SECTAR	TIPOPAR	CODTAR	TIPTAR	BLOQNT	BLOQCT	ORIGIN	TERMO	USUARI	FECCAM	HORECAM
4	30036	30036	1	Q	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	30036	30036	2	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

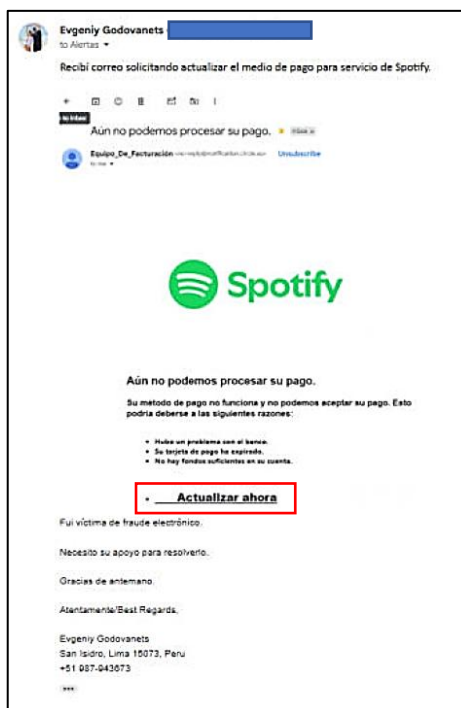
33. En ese sentido, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en su escrito del 18 de marzo de 2026, toda vez que la Financiera sí alertó y realizó el bloqueo preventivo de la tarjeta. Al respecto, cabe precisar que las medidas de monitoreo son, por naturaleza, controles *ex post*; es decir, requieren que la operación ingrese primero al sistema para ser analizada y determinar un posible carácter fraudulento. Por ello, su finalidad es evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que activaron la alerta.
34. En virtud de lo antes mencionado, se advierte que el Banco no logró acreditar que la operación denunciada se haya realizado de conformidad con lo establecido en el numeral 7.4 del artículo 16° del Reglamento.
35. Sin perjuicio del análisis de validez previo, el señor Godovanets desconoce la validez de la operación denunciada pues fue víctima de *phishing* a través de un correo electrónico que simulaba ser de la plataforma de *Spotify*, en el que le solicitaba la actualización de su medio de pago.
36. Al respecto, se cita lo indicado por el señor Godovanets en su escrito de denuncia y se muestra el correo electrónico recibido:

Escrito de denuncia

II. HECHOS QUE SUSTENTAN LA DENUNCIA

1. El **10 de octubre de 2025 a las 13:31**, recibí un correo electrónico fraudulento que simulaba ser de Spotify solicitando la actualización del medio de pago. Al ingresar al enlace e introducir los datos de mi tarjeta, fui víctima de **fraude digital (phishing)**.
2. De manera inmediata, a la misma hora (**13:31**), recibí alertas de fraude por correo electrónico y WhatsApp emitidas por **Financiera Oh**, las cuales ofrecían las opciones "Sí reconozco" y "No reconozco" la operación.

Correo electrónico



37. De la revisión de los hechos narrados en la denuncia y el medio probatorio presentado, se aprecia que el señor Godovanets fue víctima de *phishing*, que es una modalidad de estafa cibernética donde los delincuentes envían mensajes o correos electrónicos que aparentan ser legítimos (de bancos, empresas, etc.) para engañar a las víctimas y que hagan clic en enlaces maliciosos a través de los cuales obtengan información confidencial como contraseñas, datos bancarios, entre otros. Así, el denunciante pudo evitar el fraude del que habría sido víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Financiera puso a su disposición directamente, a través de distintos medios, como son su página web²³, conforme se aprecia a continuación:

23

Ver: <https://sip.pe/prevencion-de-fraudes/identifica> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).

PHISHING (Páginas falsas)

🔔 "GANASTE!!!! Haz clic aquí."

Si ves un correo o mensaje con algo así... ¡no caigas! 🚨
Los estafadores crean páginas falsas que parecen oficiales para robar tus datos. Te hacen creer que estás entrando a una web segura, pero en realidad solo quieren tus claves, número de tarjeta o códigos SMS.

Cómo evitarlo:
1. No entres a links de correos o mensajes sospechosos.
2. Fíjate siempre en el remitente: si algo no suena 100% oficial, bórralo.
3. Los mensajes con errores o promesas exageradas son una gran bandera roja 🚩.

💛 Tu información es solo tuya. Si algo te genera duda, mejor no des clic.

¿Cómo identificarlo?

ALERTA con los correos o SMS donde te ofrecen: actualizar tus datos, participar de promociones o sorteos, confirmar una compra, entre otros motivos similares DESCONFÍA Si recibes correos o SMS donde hay errores de ortografía y gramática. Verifica siempre el remitente del correo o SMS.



38. Cabe señalar que, el propio denunciante ha reconocido haber accedido a un link - proporcionado a través de un correo electrónico supuestamente enviado por la empresa *Spotify*- e ingresado los datos de su tarjeta a fin de actualizar su medio de pago; por lo que, aun cuando la Financiera se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su información confidencial. Por ello, no se podría concluir que la Financiera ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación cuestionada, cuando el propio denunciante ha reconocido que brindó información confidencial.
39. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
40. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al ingresar los datos de su tarjeta e información personal en una página web fraudulenta (cuyo enlace recibió a través de correo electrónico), permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que, se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código²⁴.
41. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues brindó información confidencial a un tercero —pese a que los propios mensajes de la Financiera

²⁴

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0626-2026/PS2**

informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.

42. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.
43. Por otro lado, en su escrito de denuncia y escrito del 18 de marzo de 2026, el señor Godovanets manifestó que de forma inmediata a la realización de la operación denunciada la reportó, bloqueó su tarjeta y presentó su reclamo, lo cual evidenciaría que actuó con diligencia. Al respecto, es oportuno señalar que la autorización de una operación es realizada en tiempo real, en el momento mismo en que el consumidor la ejecuta. Es decir, el procedimiento de validación y autorización de una transacción es inmediato; por lo que, si bien el procesamiento de esta puede efectuarse de forma posterior, ello no afecta la oportunidad en la cual el consumo fue autorizado, más cuando se ha demostrado que esta fue autorizada correctamente.
44. En esa medida, aun cuando el denunciante desconoció la operación cuestionada, realizó el bloqueo de su tarjeta e interpuesto un reclamo; lo cierto es que, para dicho momento, el consumo ya se había realizado. Por ello, no es posible obligar a la Financiera a anular o revertir el cargo de una operación realizada válidamente. Por lo tanto, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en este extremo.
45. Finalmente, si bien el denunciante citó diversas resoluciones administrativas en su escrito del 18 de marzo de 2026, es preciso señalar que dichas decisiones responden a particularidades fácticas distintas al presente caso. Asimismo, tales pronunciamientos no constituyen precedentes de observancia obligatoria, por lo cual no vinculan ni obligan el criterio de este Órgano Resolutivo.
46. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-0268 del denunciante, en tanto si bien no se acreditó que implementó un control de ataques de hombre en el medio, se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor. Asimismo, corresponde archivar el procedimiento sancionador por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

Medida correctiva

47. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
48. En el presente caso, si bien se declaró responsable al Banco por no haber atendido adecuadamente el reclamo N° S000214903; lo cierto es que la finalidad de su interposición era cuestionar el cargo de la operación no reconocida sobre la cual este órgano resolutivo ha emitido un pronunciamiento. En ese sentido, carece de objeto emitir una medida correctiva en este extremo.

**Graduación de la sanción**

49. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
50. Sobre la atención inadecuada de un reclamo, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	En el presente caso, la conducta infractora está vinculada a la atención de un reclamo. Por tanto, el nivel de afectación es bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales de la Financiera, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ²⁵ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que la denunciada es una gran empresa ²⁶ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	La atención inadecuada de reclamos constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y/o agravantes

51. No se han identificado circunstancias agravantes. Por otro lado, considerando que la Financiera formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos²⁷, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29° de la Directiva 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁸, corresponde atenuar la multa base **e imponer como sanción una amonestación.**

²⁵ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

²⁶ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

²⁷ Mediante Resolución N° 1 se otorgó a la Financiera un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde el día siguiente de su notificación, para que presente sus descargos. La Financiera fue notificada el 3 de marzo de 2026 y formuló su allanamiento el 10 de marzo del mismo año.

²⁸ **DIRECTIVA 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento
Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:
(...)
e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.



52. Cabe señalar que, si bien el denunciante solicitó que se le imponga una sanción al denunciado, la imposición de una sanción por infracciones a las normas de protección y defensa del consumidor es una facultad discrecional de la autoridad, la que no se encuentra supeditada a la solicitud de parte; por lo que el requerimiento formulado deviene en improcedente.

Costas y costos del procedimiento

53. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²⁹ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la parte denunciante o el Indecopi. No obstante, el ya citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
54. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos. En ese sentido, considerando que la Financiera se encuentra dentro del supuesto descrito, corresponde exonerarla del pago de costos.
55. Si bien por los alcances del citado artículo, no correspondería exonerar a la Financiera del pago de costos, pues no formuló su allanamiento sobre todos los cargos imputados en su contra; lo cierto es que, respecto del extremo sobre el cual no se allanó (el presunto cargo indebido de una operación no reconocida), no resultó ser la parte vencida; por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a este.
56. La Financiera deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00³⁰.
57. La Financiera tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código³¹.

²⁹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...) En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

³⁰ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

³¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0626-2026/PS2****RESUELVE**

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo iniciado contra Infinance XP S.A. por presunta infracción a los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-0268 del denunciante, pues si bien no se acreditó que implementó un control de ataques de hombre en el medio, se ha configurado la causal de exoneración de responsabilidad por la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante detallados en el numeral 1.(i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
10/10/2025	PASTEL ALARBIA FOR MEA	13 895,49

SEGUNDO: Sancionar a Infinance XP S.A. con una amonestación por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en mérito al allanamiento formulado, en tanto no atendió adecuadamente el reclamo N° S000214903 presentado por el denunciante el 10 de octubre de 2025.

TERCERO: Informar a las partes que no corresponde ordenar medidas correctivas.

CUARTO: Ordenar a Infinance XP S.A. el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00.

Infinance XP S.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N°001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación³², caso contrario la resolución quedará consentida.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

³²

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 222°.- Acto firme

M-OPS-04/01

Página 18 de 19



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0626-2026/PS2

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI³³, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de Infinance XP S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³⁴ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 21/04/2026 12:42:10-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

33

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

34

LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

M-OPS-04/01

Página 19 de 19